

1500232-12.2021.8.26.0095

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Carlos Alves de Melo

Comarca: Brotas

Foro: Foro de Brotas

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181460/2021 - DEL.POL.BROTAS, 18884879 - DEL.POL.BROTAS, 407/21/613 - DEL.POL.BROTAS, 2181460 - DEL.POL.BROTAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON KEULIN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brotas

Foro de Brotas

1ª Vara

Praça Nove de Julho, nº 26, Brotas-SP - cep 17380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500232-12.2021.8.26.0095 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500232-12.2021.8.26.0095

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181460/2021 - DEL.POL.BROTAS, 18884879 - DEL.POL.BROTAS, 407/21/613 - DEL.POL.BROTAS, 2181460 - DEL.POL.BROTAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON KEULIN RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Carlos Alves de Melo

Vistos.

ANDERSON KEULIN RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado por incorrer no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A acusação é de que, no dia 05 de julho de 2021, por volta das 18h34min, na Rua Silvio Arnaldo Piva, nº 520, nesta cidade e comarca de Brotas/SP, trazia consigo e guardava, com finalidade de venda e entrega a consumo de terceiros, 05 porções de crack, totalizando 0,7 gramas (peso bruto), e 11 eppendorfs com cocaína, pesando 7,0 gramas (peso bruto), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Prisão em flagrante convertida em preventiva às fls. 52/54.

O réu foi notificado (fl. 117) e apresentou resposta (fls. 122/125), argumentando que não há qualquer prova que corrobore a versão apresentada pelos policiais militares.

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2021 (fls. 153).

Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 198/199).

Em alegações finais, deduzidas de forma oral, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão acusatória, com a fixação do regime inicial fechado, em razão das circunstâncias do caso concreto. Em memoriais (fls. 201/204), a Defesa pediu a absolvição do acusado, a desclassificação para uso de drogas e, por fim, pugnou pela concessão da liberdade provisória para que possa responder ao processo em liberdade.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Verifica-se que a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 11), termo de interrogatório (fl. 15), termo de depoimento das testemunhas (fls. 12/13 e 14), foto dos entorpecentes e dinheiro (fls. 67/69), laudo pericial definitivo (fls. 176/178, 187/189), bem como pelas demais provas dos autos.

A autoria é certa e segura.

A testemunha Lucas Martins de Souza disse que estavam em patrulhamento na Rua Silvio Arnaldo Piva, momento em que localizaram o indivíduo abordado e que ele entregava um objeto para outro dentro de um carro. Disse que viram a viatura e se evadiram, sendo que o acusado adentrou a mata. Relatou que foi em busca do réu e que o visualizou dispensando algo. Disse que o objeto descartado era entorpecente e que, posteriormente, verificou que ele estava em posse de R\$105,00 em espécie de notas trocadas. Respondeu que a quantia de drogas localizada é a descrita na denúncia e estavam todas juntas no chão, embaladas em uma sacola. Esclareceu que o local é conhecido pela polícia como ponto de tráfico.

A testemunha Bruno Souza Tartagliani disse que estavam em patrulhamento na Rua Silvio Arnaldo Piva e que avistaram um veículo parado e o indivíduo entregando algo por dentro do vidro, do lado do passageiro. Disse que perceberam a viatura se aproximando, evadiram-se. Disse que o acusado correu para a mata. Explicou que o parceiro foi em direção ao réu, abordou e o trouxe para fora da mata. Disse que seu parceiro adentrou novamente na mata e localizou o entorpecente. Disse que não o viu dispensando algo ou o local onde encontrou o entorpecente. Esclareceu que o local é conhecido como ponto de tráfico e conhece o acusado de outras abordagens neste mesmo local. Disse que apenas viu o acusado estendendo o braço para dentro do veículo, não sabe dizer se estava entregando ou pegando a droga. Disse que não se recorda se na oportunidade outras pessoas foram abordadas no local.

O réu Anderson Keuline Rodrigues disse que as drogas eram para consumo pessoal, que elas já estavam na mata e que nada entregou para o veículo. Disse que tinha um dinheiro proveniente do aluguel de sua mãe e o utilizou para comprar drogas, sendo que restou o valor apreendido de R\$105,00. Disse que comprou três carretéis de linha de pipa. Explicou que mora no local em que foi preso e, como todo dia, estava fazendo pipa. Narrou que, na abordagem, os policiais vieram do sentido do mercado Cimi. Negou o fato de ter entregado droga a pessoa do carro. Esclareceu que entrou para urinar no mato, que não correu. Informou que o retiraram da mata, começaram a procurar e localizaram entorpecentes que não eram de sua propriedade. Disse que é usuário e que saiu de uma clínica de reabilitação em 2017. Narrou que foi levado à Delegacia, local onde o informaram que estava preso por tráfico. Explicou que o dinheiro foi dado por sua mãe, proveniente de um aluguel. Disse que mora na Rua Armando de Albuquerque, na esquina superior ao local dos fatos. Disse que foi até aquela rua para comprar drogas daquele veículo. Disse que já havia usado dois pinos e duas pedras. Disse que, quando avistou a viatura, estava sentado, no efeito de drogas, que não correu e que, se quisesse, teria tempo de atravessar a mata correndo. Disse que não jogou nada no chão, que eles acharam as drogas escondidas de baixo de um pedacinho de madeira. Disse que estes policiais já o abordaram anteriormente em outro local, mas que nada encontraram. Narrou que pegava parte do dinheiro do aluguel de sua mãe. Relatou que já cumpriu pena três vezes e estava a cinco anos em liberdade.

O exame do quadro probatório permite a conclusão de que o relato contido na

denúncia foi confirmado.

Com efeito, o réu foi surpreendido em flagrante delito no momento em que efetuava a venda de drogas para um indivíduo dentro de um veículo. Além disso, trazia consigo parte do produto ilícito, que dispensou antes de ingressar na mata.

A conduta do réu foi observada pelos policiais de patrulha, que o abordou e verificou a posse de R\$105,00 em notas trocadas e entorpecentes, consistentes em 05 porções de crack, totalizando 0,7 gramas (peso bruto), e 11 eppendorfs com cocaína, pesando 7,0 gramas (peso bruto).

Respeitada a versão da Defesa, suas alegações não podem ser acolhidas. Os relatos testemunhais permitem concluir que o acusado praticava o tráfico de drogas. A ausência de renda fixa, especialmente a confirmação da origem do dinheiro, a quantidade e a variedade da droga apreendida, as circunstâncias em que encontrado e visualizada a ação não condizem com a alegada posse para consumo.

Registre-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais não são suspeitos ou indignos de credibilidade. Nada há nos autos a indicar que tentaram prejudicar o réu ou que teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra ele.

Também o fato de serem policiais, por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. Releva notar, ainda, por ser importante, que o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pela veracidade de seu conteúdo. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há motivo para desprezá-los apenas porque são policiais militares.

O contraditório judicial produziu prova suficiente para confirmar as informações colhidas no inquérito, sendo procedente a pretensão acusatória.

Relativamente à tipicidade, correta a definição jurídica do fato atribuída na denúncia. Observo que basta a adequação da conduta a algum dos verbos previstos no artigo 33 da Lei de Drogas para a configuração do crime de tráfico. Assim, basta a conduta de trazer consigo, guardar ou transportar para a sua perfeita consumação, aliada às demais circunstâncias do fato.

Trata-se, ainda, de delito de perigo abstrato, pois representa a probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para sua consumação (crime formal), não se permitindo ao infrator a prova de que seu comportamento era inofensivo (Guilherme de Souza Nucci, Lei Penais e Processuais Comentadas, 5ª edição, Ed. RT, 2010, pág. 356/356, nota 46 ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Não se verifica a presença de qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Passo à individualização da pena.

Na primeira fase, em atenção aos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, constata-se a presença de elementos que autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal. O réu tem maus antecedentes (certidão de fls. 108/110), motivo pelo qual elevo a pena do acusado em 1/6. Fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, observo que o acusado é reincidente específico porque foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico (certidão de fls. 108/110), motivo pelo qual elevo a pena do acusado em 1/6. Fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, entendo que não deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Embora não haja indícios de que integre organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, o réu é reincidente específico (fls. 108/110), fato suficiente para afastar a benesse. A pena final fica fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime de cumprimento. O réu é reincidente específico no crime de tráfico. A despeito da quantia da pena aplicada, o regime inicial deve ser o fechado, conforme artigo 33, §2º, do Código Penal.

Declaro detraído o tempo de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, §2º, do

Código Penal. Entretanto, considerado o disposto no art. 112, VII, da lei 7.210/84, a pena cumprida cautelarmente não é capaz de modificar o regime inicial.

Pena de multa. Ausente notícia sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo da conduta (R\$1.100,00), no total de R\$24.928,80.

Substituição e suspensão. Não é o caso de substituição da pena por restritiva de direitos em razão da reincidência e do patamar da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, do Código Penal. A quantia da pena também impede a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código.

Efeitos da condenação. Os valores apreendidos ficam declarados perdidos em favor da União (art. 63, Lei n.º 11.343/2006). Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos (art. 72, da lei 11.343/2006).

Custódia cautelar. Mantenho a segregação cautelar do réu. Permanecem presentes e atuais os motivos para sua segregação. O réu é pessoa reincidente específica e há informação de que não tem fonte de sustento, de modo que o tráfico é para ele sua fonte de renda. Desse modo, sua liberdade implica vulneração da ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu ANDERSON KEULIN RODRIGUES, RG: 4713244, filho de Luiz Carlos Rodrigues e Deolinda Rodrigues, nascido em 29.08.1990, por infração ao artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no total de R\$24.928,80, em regime inicial fechado.

Custas pelo condenado (art. 804, do CPP). Eventual concessão de gratuidade não isenta a parte do pagamento.

Arbitro os honorários à causídica nomeada no valor máximo previsto na tabela do Convênio DPE-OAB.

Após o trânsito em julgado desta sentença, providenciará a Serventia: i) o cálculo da pena remanescente, considerados os dias de encarceramento detraídos, as atualizações necessárias no sistema sobre o histórico de eventos e partes, a expedição de mandado de prisão, guia definitiva para cumprimento da pena e a sua remessa ao Juízo da execução; ii) a expedição de ofício ao TRE e ao IIRGD; iii) a expedição de intimação à vítima, nos termos do art. 201, §2º do CPP, se cabível; iv) certidão de honorários no patamar máximo da tabela do Convênio DPE-OAB, para o caso de Defensora dativa; v) a expedição de ofício para destruição das drogas apreendidas, reservado material suficiente para eventual contraprova (art. 72, da lei 11.343/2006).

Publique-se. Intimem-se.

Brotas, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA